ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

Jelen Szabályzat a **SLIXOL Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza a hatályos adatvédelmi jogszabályok és előírások rendelkezéseinek, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének való megfelelés céljából.

Jelen Szabályzatot Adatkezelő többi szabályzatának előírásaival összhangban kell értelmezni. Amennyiben a személyes adatok védelmével kapcsolatosan ellentmondás áll fent jelen Szabályzat és a bármely más utasítás vagy korábban elfogadott szabályzat előírásai között, úgy abban az esetben jelen Szabályzat rendelkezései irányadóak.

Budapest, 2023. június 01.

Tartalomjegyzék

A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 3
FOGALOM-MEGHATÁROZÁS 3
AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA 4
Az Adatkezelő adatvédelmi szervezete 4
Az adatkezelésre vonatkozó alapvető szabályok 6
AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGAIK ÉRVÉNYESÍTÉSE 7
Az érintettek jogai 7
Tájékoztatáshoz való jog és a személyes adatokhoz való hozzáférés 7
A helyesbítéshez való jog 7
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és a tiltakozáshoz való jog 7
Az adatkezelés korlátozásához való jog 8
A jogérvényesítés módja 8
SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK 9
Természetes személy ügyfelek részére nyújtott szolgáltatás kapcsán történő adatkezelés 9
Webshopban regisztrált ügyfelek adatainak kezelése 10
Jogi személy ügyfelek részére nyújtott szolgáltatás kapcsán történő adatkezelés 10
Kapcsolattartókra irányuló adatkezelés 10
Adatkezelés panaszfelvétel kapcsán 11
ADATKEZELŐ JOGOS ÉRDEKÉN ALAPULÓ ADATKEZELÉS 11
Adatkezeléssel kapcsolatos megkeresések nyilvántartása 11
HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉS 11
Adatkezelő honlapjának használata 11
A honlapon történő ajánlatkérés 12
ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE 12
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 12
Jelen Szabályzatot Adatkezelő honlapján és székhelyén közzéteszi, valamint munkavállalóival megismerteti. 12

A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA

Adatkezelő jelen Szabályzat megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja az adatkezelési tevékenységgel **érintett természetes személyek** tájékoztatáshoz való jogának érvényesülését, valamint meghatározza azon alapelveket és eljárásrendet, amelyet adatkezelési tevékenysége során követ. Jelen Szabályzat célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak az Adatkezelőnél végzett adatkezelési tevékenységekről, az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról és az adatkezelés és adatfeldolgozás valamennyi releváns körülményéről, az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Jelen Szabályzattal Adatkezelő biztosítani kívánja a jogszabály alapján kötelező nyilvántartások vezetésének rendjét, meghatározza az irányadó adatbiztonsági szintet és az annak érvényesítésére szolgáló eljárást.

Jelen Szabályzat kiterjed az Adatkezelő működése során folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során **természetes személyek személyes adatainak kezelése** megvalósul, azzal, hogy az Adatkezelővel munkaviszonyban álló munkavállalók személyes adatainak kezelésére Adatkezelő külön szabályzatot fogadott el, így arra annak speciális rendelkezései irányadók.

Jelen Szabályzat időbeli hatálya 2023. június 01. napjától visszavonásig tart.

FOGALOM-MEGHATÁROZÁS

Jelen Szabályzat szerint az Adatkezelő személye **SLIXOL Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság.**

Adatkezelő adatai az alábbiak:

Székhely:	1111 Budapest, Budafoki út 57/a 6. em. 3.
Cégjegyzékszám:	01-09-331240
Adószám:	26543602-2-43
Telefonszám:	+36 20 377 33 15
Elektronikus levélcím:	brief@slixol-media.com
Képviseli:	Rusz Dominika Anna ügyvezető

Az Adatkezelővel munkaviszonyban álló munkavállalók által a munkaviszonyukkal összefüggésben a munkavégzésük során történő adatkezelés Adatkezelőnek tudható be, az Adatkezelő által történő adatkezelésnek minősül.

Jelen Szabályzat fogalomhasználata megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében meghatározott rendelkezéseknek, melyből kiemelendőek az alábbiak:

1. **személyes adat**: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. **különleges adat**: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, **az egészségügyi adatok** és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok
3. **adatkezelés**: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy

egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

4. **az érintett hozzájárulása**: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
5. **adatvédelmi incidens**: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
6. **adatfeldolgozó**: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
7. **profilalkotás**: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
8. **harmadik fél**: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
9. **munkavállaló**: az Adatkezelővel mint munkáltatóval munkaviszonyban álló természetes személyek

Jelen Szabályzatban használt rövidítések:

1. **Infotv**. – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
2. **GDPR** – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
3. **Ptk**. – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
4. **Mt**. – a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
5. **Fgytv.** – 1997. évi CLV. törvény

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

Az Adatkezelő adatvédelmi szervezete

Adatkezelő adatvédelemmel, adatkezeléssel, adatbiztonsággal és információbiztonsággal kapcsolatos **vezetését az Adatkezelő irányítását ellátó mindenkori ügyvezető látja el**, aki a közvetlen irányítása alá tartozó munkavállalók részére adott utasításokkal és az általa kiadott szabályzatokkal az Adatkezelő teljes szervezetét irányítja adatvédelem és adatkezelés szempontjából.

Adatkezelő jelen Szabályzatot **valamennyi munkavállalója** számára elérhetővé teszi, őket jelen Szabályzat betartására kötelezi. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy munkavállalói az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi és hatósági kötelezettségeket megismerjék és megtartsák, az adatvédelmi szabályzatok betartását lényeges munkaköri kötelességnek minősíti, a személyes adatokkal kizárólag meghatározott jogosultságok alapján, munkakörüknek megfelelő célból és módon kerülhetnek kapcsolatba, azokat csak a taxatíve meghatározott módon kezelhetik.

Minden munkavállaló köteles

- munkavégzését úgy megszervezni, illetőleg folytatni, hogy Adatkezelő adat- és titokvédelmi előírásai teljesüljenek; ennek körében a feladatvégzésével összefüggésben általa létrehozott vagy birtokába került,

papíron rögzített adatokat köteles megvédeni a jogosulatlan hozzáféréstől, az elvesztéstől, a fizikai károsodástól
- egyéni hozzáférési adatait, jelszavait megőrizni; azt mással nem közölheti, közzé nem teheti
- az informatikai rendszerekből használat után kilépni, az elektronikus eszközökhöz való hozzáférést távozás vagy a munkamenet megszakítása esetén zárolni, papír alapú adatkezelés esetén az adathordozókat elzárni és elzárva tartani, azok őrizetlenül hagyása tilos
- az elektronikusan tárolt adatok elveszésének megakadályozása érdekében a kizárólag általa használt adattárolási helyeken lévő adatokról rendszeres időközönként biztonsági mentést végezni vagy végeztetni a megfelelő munkakört betöltő másik munkavállalóval
- az Adatkezelő által szervezett adatvédelmi oktatásokon részt venni
- adatvédelmi incidens észlelése esetén Adatkezelő közzétett **adatvédelmi incidens kezeléséről szóló szabályzata** szerint eljárni

Az adatkezelést végző munkavállalók és adatfeldolgozók az adatkezeléssel kapcsolatosan titoktartásra kötelesek, felelősek a szabályzatok szerinti működés betartásáért, az általuk kezelt személyes adatok integritásáért, sérthetetlenségéért, rendelkezésre állásáért, a szándékos vagy gondatlan magatartásukból fakadó adatvédelmi incidensekért, jogsértésekért.

A jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében Adatkezelő informatikai rendszereit **tűzfallal védi és vírusvédelemmel** látja el, az általa használt programokat pedig úgy választja meg, hogy azok a mindenkori információbiztonsági követelményeknek megfeleljenek. Informatikai rendszereihez különböző jogosultsági szinteket határoz meg és az információkhoz való hozzájutást **jelszóvédelemmel** korlátozza, gondoskodik továbbá az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, így különösen **rendszeres biztonsági mentésekről** és a **másolatok elkülönített, biztonságos tárolásáról**.

Elektronikus adatkezelés kizárólag **Adatkezelő tulajdonát képező** vagy **kizárólagos használatában lévő számítógépeken** történik, melyeken a tevékenység naplózása biztosított. A hálózati kiszolgáló gépen (szerver) tárolt adatokhoz csak **megfelelő jogosultsággal** rendelkező személyek férhetnek hozzá.

Adatkezelő informatikai rendszereinek naprakészségét folyamatos karbantartással biztosítja, aki az elektronikusan tárolt adatokhoz hozzáfér. E hozzáférés biztosítása Adatkezelő működésének alapvető feltétele, továbbá szükséges annak érdekében, hogy Adatkezelő elektronikus eszközei és informatikai rendszerei a jogszabályi előírásoknak megfeleljenek. Az informatikai rendszerekben tárolt egyes adatokhoz az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló partnerei is hozzáférnek, akik az Adatkezelő által üzemeltetett webshop fejlesztését, valamint keresőoptimalizálást végeznek, az Adatkezelő által tárolt adatok többszörözésére, harmadik személy részére való továbbítására nem jogosultak, azt kizárólag a szerződéses feladataik ellátásához szükséges feladatok elvégzése kapcsán jogosultak megismerni.

Az adatkezelésre vonatkozó alapvető szabályok

Adatkezelő személyes adatokat kizárólag jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel, a személyes adatokat a **célhoz kötöttség elvének** betartásával, a **szükséges mértékben és időtartamban** kezeli. Az adatkezelés ennek megfelelően minden szakaszában az előre meghatározott célból történik, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelés célját az Adatkezelő az adat felvétele előtt közli az érintettel nyilvánosan elérhető tájékoztató, szabályzat vagy egyedi közlés útján.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Amennyiben az adatkezelésre Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe, úgy e célból kizárólag olyan személyeket választ, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelést és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Adatkezelő személyes adatokat közvetlen üzletszerzési célból nem kezel.

Adatkezelő adatkezelést az alábbi esetek valamelyikének fennállása esetén végez:

- az adatkezelés az **érintett** vagy **egy másik természetes személy létfontosságú érdekei**nek védelme miatt szükséges
- az adatkezelés olyan **szerződés teljesítéséhez** szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó **jogi kötelezettség teljesítéséhez** szükséges
- az **érintett hozzájárulását** adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez
- az adatkezelés **közérdekű** vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett **feladat végrehajtásához** szükséges
- az adatkezelés az **adatkezelő** vagy egy **harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez** szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé

Az érintetti hozzájárulás kizárólag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha az önkéntesen, egyértelműen és megfelelő tájékoztatást, azaz az adatkezelésre vonatkozó információk birtokában követően történik. **Adatkezelő rögzíti, hogy a honlapján való ajánlatkérés, illetőleg a személyes adatok honlapján való megadása esetén, valamint a honlapján megtalálható elérhetőségekre küldött kérelmekkel az érintett az általa szolgáltatott személyes adatok meghatározott körben való kezeléséhez hozzájárul**. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét, tehát a visszavonás kizárólag a jövőre vonatkozik. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésre kizárólag az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben kerül sor, azok harmadik személlyel való közlésre, továbbításra nem kerülnek. A megadott személyes adatokat Adatkezelő kizárólag addig kezeli, amíg az érintett részére szolgáltatást nyújt vagy a felek közötti jogviszonyból adódóan ez szükséges, ezt követően azokat törli.
Amennyiben a személyes adat kezelését jogszabály rendeli el, illetőleg Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges, úgy az adatkezelés kötelező. Kötelező adatkezelés esetén amennyiben az érintett az adatszolgáltatást elmulasztja, úgy Adatkezelő a szolgáltatás nyújtásának megtagadásra jogosult, illetőleg köteles.

Az adatkezelés időtartama az adott adatkezelésre vonatkozó tájékoztatóban kerül megjelölésre. Általános szabályként Adatkezelő jelen Szabályzatban rögzíti, hogy az adatkezelés addig történik, ameddig a tárgyi adat kezelésére – az adatkezelés célját figyelembe véve – szükség van. Az adatkezelés hozzájárulás alapján kezelt adatok esetén a hozzájárulás visszavonásáig, bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, illetőleg azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A Ptk. 6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év. Jogszabály alapján történő adatkezelés a jogszabályban meghatározott időtartamig vagy feltételek fennállásáig tart.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGAIK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Az érintettek jogai

Tájékoztatáshoz való jog és a személyes adatokhoz való hozzáférés
Az érintett jogosult tájékoztatást kérni kezelt személyes adatainak köréről és az adatkezelés körülményeiről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról és az esetleges adatvédelmi incidensekről, továbbá az adatkezelés megsértése esetén a jogorvoslati lehetőségekről. A tájékoztatáshoz való jog

akkor is megilleti az érintettet, ha Adatkezelő a személyes adatait más személytől szerezte meg, mely esetben Adatkezelő arra vonatkozóan is részletes tájékoztatást nyújt, hogy az adatok felvétele kitől, mikor és milyen módon történt.

Az érintett jogosult arra, hogy Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokhoz részére hozzáférést biztosít. Az érintett kérelmére a kezelt adatokat Adatkezelő részére másolatban átadja.

A helyesbítéshez való jog
Az érintettek jogosultak a hibásan rögzített személyes adataik helyesbítését, szükség és lehetőség szerint kiegészítését kérelmezni, amelyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíteni köteles.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog") és a tiltakozáshoz való jog
Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintettek jogosultak az adatok törlését kérelmezni, mely kérelem jogossága szerint a törölni kért adatok minden adatbázisból törlendők. Amennyiben az adatkezelés Adatkezelő jogos érdekén alapul, úgy az érintett az adatkezelés ellen tiltakozni jogosult, amely esetben a személyes adat kizárólag akkor kezelhető tovább, ha Adatkezelő adatkezeléshez fűződő joga elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha a kezelt személyes adat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik. Az elsőbbséget élvező érdek megállapításáig a tárgyi személyes adathoz való hozzáférést Adatkezelő – a lentebbieknek megfelelően – korlátozza.

Amennyiben egyes személyi adatok kezelésére a továbbiakban már nincsen szükség abból a célból, amelyből azt addig kezelték, illetőleg az adatkezelés jogellenes, úgy az érintett szintén kérelmezheti a törlést.

Amennyiben a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási, vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. Adatkezelő statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 24. § és 26. §-a alapján, mely esetben a továbbított adatok az Adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek azonosítására nem alkalmasak.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintettek jogosultak arra, hogy kérelmükre Adatkezelő korlátozza a rájuk vonatkozó adatkezelést az alábbi esetekben:

- ha a személyes adatok pontosságát az érintett vitatja
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Amennyiben valamely személyes adat helyesbítése vagy törlése történik, illetőleg az adatkezelést korlátozni kell, úgy Adatkezelő e tényről minden olyan címzettet tájékoztat, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Amennyiben Adatkezelőnél adatvédelmi incidens következik be, és az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet

valamennyi releváns körülményről. Adatkezelő az érintettet nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatja, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

- Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat
- az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg
- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

Adatkezelő adatvédelmi incidensekre vonatkozó eljárásrendjét részletesen külön közzétett szabályzat tartalmazza.

A jogérvényesítés módja

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit és bejelentéseit Adatkezelő **fent megjelölt elérhetőségein** tudja megtenni.

Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi kérelmet és bejelentést megvizsgál, és a beérkezést követő **30, azaz harminc napon belül** döntést hoz, amelyet írásban – ideértve az elektronikus levelet is – közöl az érintettel. Adatkezelő írásbeli válaszában a jogorvoslati lehetőségeket is feltünteti.

Adatkezelő rögzíti, hogy a kérelem, illetőleg bejelentés tartalmától függően – éppen az adatvédelmi előírásokból adódóan – abban az esetben fogadható el, ha a kérelmező magát azonosítja. A szükséges azonosítás elmaradása esetén Adatkezelő a kérelmezőt hiánypótlásra szólíthatja fel, amely időtartam a fenti határidőbe – ha az azonosítás ténylegesen szükséges – nem számítandó bele. A beérkező kérelmekről – adatvédelmi jogi kötelezettségének teljesítése érdekében – Adatkezelő **nyilvántartást vezet**, amely a kérelmező megjelölését, a kérelmezés időpontját és a kérelmet tartalmazza.

Amennyiben az érintett Adatkezelő fentiek szerinti döntésével nem ért egyet, vagy Adatkezelő a rá vonatkozó határidőt megfelelő indokolás nélkül elmulasztja, illetőleg a megkeresésre nem reagál, az érintett 30 napon belül **jogosult bírósághoz fordulni**. Az adatkezelésre vonatkozó pert az érintett– választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A perben a jogellenes adatkezeléssel okozott **kár megtérítése** mellett a személyiségi jogok – így különösen az adatvédelmi önrendelkezési jog – megsértéséből eredő **sérelemdíj-igény** is érvényesíthető. Amennyiben Adatkezelő egyes adatkezelési műveletek elvégzése érdekében adatfeldolgozót vett igénybe, úgy az érintettel szemben – az esettől függően az adatfeldolgozó mellett – Adatkezelő is felel az adatfeldolgozó által okozott kárért, valamint sérelemért is. Adatkezelő kizárólag abban az esetben mentesül az okozott kárért és sérelemért való felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj továbbá annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott, így különösen hamis adatszolgáltatás esetén.

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén az érintett jogosult bejelentést tenni a **Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság** előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, honlap: http://www.naih.hu).

Adatkezelő rögzíti, hogy az érintetti jogokat jogszabály bizonyos körben, az érintettek alapvető jogaira figyelemmel korlátozhatja, mely esetben Adatkezelő a kötelező jogszabályi előírásokat köteles betartani. Adatkezelő ezen esetekben a beérkező érintetti kérelmekre és bejelentésekre válaszul a jogszabályi korlátozást megjelöli.

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

Természetes személy ügyfelek részére nyújtott szolgáltatás kapcsán történő adatkezelés

Adatkezelő rögzíti, hogy Reklámügynöki szolgáltatások nyújtásával üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaság. Adatkezelő tevékenységéhez a megrendelői adatok kezelése elengedhetetlen.

Adatkezelő rögzíti, hogy szolgáltatásait mind természetes, mind jogi személyek részére nyújtja, a jogi személyek személyes adatainak kezelésére azonban a GDPR tárgyi hatálya nem vonatkozik.

Amennyiben Adatkezelő természetes személy ügyfelek (fogyasztók) részére szolgáltatást nyújt, úgy Adatkezelő a szerződés megkötése, teljesítése – ezáltal a szolgáltatás nyújtása – és megszűnése kapcsán a szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli a vele ügyfélkapcsolatban álló természetes személyek következő adatait: név, lakcím (számlázási és szállítási cím), telefonszám és elektronikus levélcím (a kapcsolattartás érdekében), adóazonosító jel, a megrendelés teljesítéséhez szükséges egyéb, esetileg meghatározott adatok. Az adatokat Adatkezelő közvetlenül az érintettől szerzi be, elektronikus (honlapon keresztül történő, vagy elektronikus levélcímére küldött megrendeléssel) vagy postai úton, illetőleg személyes egyeztetés szerint. Adatkezelő a megrendelés és a megrendelő adatait tartalmazó iratokat, így különösen elektronikus levelet az adott megrendeléshez fűzve – és a jogosulatlan hozzáférést kizárva – megőrzi. Adatkezelő a megrendeléseket a honlapján üzemeltetett webshopról, elektronikus úton is beszerezheti, mely esetben a megrendelés egyedi azonosítóját is a megrendelés anyagához kapcsolva őrzi. Adatkezelő rögzíti, hogy az elektronikus levélcímére érkező levelek a szolgáltató szerverén tárolásra kerülnek.

Az adatkezelés jogalapja a fentiek szerint **az érintettel kötött szerződés teljesítése**, a kérelmezett adatok felvétele hiányában ugyanis a megfelelő szolgáltatást az Adatkezelő nyújtani nem képes. A megadott személyes adatokat a jelen Szabályzatnak az adatkezelés alapvető szabályairól szóló fejezetében meghatározottak szerinti időtartamig, elsődlegesen a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítéssel való megszűnéséig, jogvita esetén annak jogerős megszűnéséig kezeli, a törlés időpontjáig azok elzárásáról gondoskodik. A név és lakcím személyes adatok kezelésére szükség van továbbá a felek által kikötött vállalkozói díj megfizetéséhez szükséges számla kiállításához is.

Jogi személy ügyfelek részére nyújtott szolgáltatás kapcsán történő adatkezelés

Adatkezelő rögzíti, hogy az üzleti titok körébe tartozó adatok védelme érdekében eljár, így különösen a jogi személy ügyfelek adatainak kezelése is Adatkezelő fentiekben részletezett biztonságú eszközein és rendszereiben, az általánosan meghatározott biztonsági szinten történik.

Amennyiben az elkészített művet Adatkezelő ügyfelének képviselője veszi át, úgy a képviselő az átvételt aláírásával igazolja, az átvevő vonatkozó adatait tartalmazó dokumentumok az adott megrendelésre vonatkozó iratanyagba lefűzésre kerülnek és az iratanyag sorsát osztják.

Kapcsolattartókra irányuló adatkezelés

Amennyiben a jogi személy ügyféllel vagy Adatkezelővel jogviszonyban álló más jogi személlyel való kapcsolattartás érdekében szükséges, úgy Adatkezelő e partnerének megjelölt képviselőjét kapcsolattartóként rögzíti és egyedileg meghatározott, a partnercég által megadott személyes adatait (név, elérhetőség) a felek jogviszonyának keretei között kezeli. Adatkezelő az adatkezelést – lehetőség szerint – a vonatkozó írásbeli szerződésben rögzíti, egyúttal megköveteli azt, hogy a partnercég az érintettet az adatkezelésről tájékoztassa, az esetleg szükséges hozzájárulását biztosítsa. Adatkezelő adatkezelésének jogalapja Adatkezelő és a partnercég jogi érdeke. Az adatkezelés a partnercéggel való jogviszony megszűnéséig, más kapcsolattartó személy kijelöléséig, illetőleg addig tart, amíg az érintett képviseleti jogának megszűnését Adatkezelő részére bejelenti.

Adatkezelés panaszfelvétel kapcsán

Adatkezelő a fogyasztói jogok érvényesülése érdekében fogyasztónak minősülő ügyfelei részére panaszügyintézést biztosít. A fogyasztói panaszokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben az alábbi személyes adatok kerülnek rögzítésre: a fogyasztó neve, lakcíme, a fogyasztó aláírása, valamint a panasz alapját képező magatartás (mulasztás) adatai. Ezen adatok kezelése jogi kötelezettség teljesítése érdekében történik, az adatok körét a Fgytv. 17/A. § (5) bekezdése határozza meg. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát Adatkezelő a Fgytv. 17/A § (7) bekezdése alapján 5, azaz öt évig köteles megőrizni és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Az adatkezelés jogalapja a fogyasztói panaszok kapcsán a fentiek szerint **jogi kötelezettség teljesítése**.

ADATKEZELŐ JOGOS ÉRDEKÉN ALAPULÓ ADATKEZELÉS

Adatkezeléssel kapcsolatos megkeresések nyilvántartása

Adatkezelővel nyilvántartást vezet az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti megkeresésekről, amelyben feltünteti a megkeresés időpontját, a megkeresés tartalmát, amennyiben lehetséges, az érintett megjelölését, valamint a foganatosított adatkezelői intézkedéseket. A nyilvántartás vezetésének célja az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelés ellenőrizhetőségének biztosítása, az átláthatóság és a lehető legmagasabb fokú adatvédelmi biztonság kialakítása, amely kiemelkedő adatkezelői érdek, illetőleg közvetetten az érintettek érdeke is. A nyilvántartáshoz kizárólag Adatkezelő ügyintézése és az erre külön felhatalmazott munkavállaló jogosult hozzáférni, ezen túlmenően az hatósági ellenőrzés során használható fel az adatvédelmi ellenőrzés céljából, a nyilvántartás pedig Adatkezelő jogutód nélkül való megszűnéséig vezetendő. A nyilvántartáshoz való hozzáférés korlátozása és a célhoz kötött adatkezelés biztosítja, hogy az érintettek jogai és szabadságai ne sérüljenek.

HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉS

Adatkezelő honlapjának használata

A *cookie* kisebb adatállomány, amelyet az Adatkezelő által üzemeltetett honlap látogatójának számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén hozhat létre a weboldalt megjelenítő program, és a látogató eszközének felismerését teszi lehetővé, ezáltal biztosítva a látogató igényeihez alakított tartalom megjelenítését. A *cookie*-t a webkiszolgáló küldi a látogató böngészőjének, majd a böngésző visszaküldi a kiszolgálónak. A *cookie* nem tartalmaz futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat, valamint nem fér hozzá a látogató számítógépén tárolt adataihoz. A *cookie*-k használatából eredő információkat és személyes adatokat Adatkezelő nem adja át harmadik személy részére, a technikailag rögzítésre kerülő adatok más személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze, Adatkezelő döntést azok alapján nem hoz.

Adatkezelő statisztikai célú szolgáltatás érdekében – honlapjának fejlesztése és a felhasználói élmény javítása céljából – alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél *cookie*-jait is.

Az Adatkezelő által használt *cookie*-kat az érintett böngészője segítségével bármikor törölheti internetezésre használt eszközéről. A *cookie*-k törlésének menetét érintett által használt böngésző határozza meg, melyről a böngésző súgó menüje nyújt részletes információt.

A honlapon történő ajánlatkérés

Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a honlapján keresztül árajánlatot kérjenek tőle egyes szolgáltatásokra, melyhez kötelezően megadandó adat az ajánlatkérő neve, e-mail címe, telefonszáma, megadható továbbá címe és az ajánlat tárgyát képező munka leírása, adatai. Ezen adatok – közöttük személyes adatok – megadása szükséges annak érdekében, hogy a kért ajánlatot Adatkezelő elkészítse és azt az ajánlatkérő részére továbbítani tudja. A

személyes adatok megadása önkéntes alapon történik, a megadott személyes adatokat Adatkezelő önkéntes hozzájárulás alapján kezeli. Az önkéntes hozzájárulás az érintett személyes adatainak a honlap elektronikus felületére való bevitellel megadottnak tekintendő. A kezelt személyes adatok köre megegyezik a bejelentkezéskor megadott adatokkal.

Az adatkezelésre kizárólag az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben kerül sor, azok harmadik személlyel való közlésre, továbbításra nem kerülnek. A megadott személyes adatokat Adatkezelő kizárólag addig kezeli, ameddig Adatkezelő az érintettel kapcsolatban áll, így különösen ameddig részére szolgáltatást nyújt, ezt követően azokat törli.

ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Adatkezelő az adatvédelmi incidensek megelőzésére, kezelésére, orvoslására és nyilvántartására külön szabályzatot fogadott el, amely 1. számú mellékletként jelen Szabályhoz csatolásra kerül, illetőleg Adatkezelő azt nyilvánosan hozzáférhetővé teszi, munkavállalóival megismerteti. Adatkezelő adatvédelmi incidensek kezelésére vonatkozó rendjére e külön szabályzat irányadó.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Szabályzat megállapítására és módosítására Adatkezelő mindenkori ügyvezetése jogosult.

Jelen Szabályzatot Adatkezelő honlapján és székhelyén közzéteszi, valamint munkavállalóival megismerteti.